

특정조사

특정조사 처분요구서

- 회사 지식재산권 관리 적정성 점검 건 -

2025. 9.

감 사 실
조사감찰부

한 전 KPS(주) 상임감사

통보 · 시정 · 개선 요구

일련번호 2025-기술지원실-001

제 목 지식재산권 무단 양도 및 겸직 금지 위반

관계부서 기술지원실

조치부서 @@혁신처, ##기술원

내 용

1. 업무개요

우리회사에 재직 중인 직원이 발명자로 등록된 특허를 제3자(타사)에 권리를 양도하여 공동수급사 선정 시 특허 평가점수를 높게 받으려 한다는 민원이 접수됨에 따라,

이에 대한 구체적인 사실관계를 파악하여 「지식재산권 관리지침」 및 「취업규칙」 등 회사 제규정 위반 여부를 확인하고 유사사례의 재발 방지를 위하여 특정조사에 착수하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 지식재산권 유출 및 직무발명 관리 위반

형법 제355조 제2항에 따르면 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로서 재산상의 이익을 취하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가한 경우 배임에 해당한다.

「지식재산권 관리지침」 제4조(신고 및 권리양도) 제1항에 따르면 직무발명을 한 직원은 즉시 발명 신고 및 양도서(별지 서식)를 작성하여 소속 부서장의 승인을 득한 후 ‘지식재산권통합관리시스템’에 등록해야 하며, 이미 개인 자격으로 지식재산권 출원 혹은 등록한 경우에도 예외 없이 「지식재산권 관리지침」에 따라 등록하여야 한다.

직무발명(「지식재산권 관리지침」제2조)

직무발명이라 함은 직원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 회사의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 직원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것으로 지식재산권을 말한다.

또한, 같은 지침 제8조(출원 및 양도의 제한) 제2항에 따라 지식재산권을 받을 수 있는 권리의 승계여부를 회사가 결정하기 전에 직무발명자는 지식재산권 출원 또는 지식재산권을 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도할 수 없다.

그리고 「수차터빈정비 직무기술서」에 따르면 ‘수차터빈분야 정비업무를 수행하고 정비기록관리 및 정비기술개발을 하며’라고 기재되어 있고, 터빈(수차) 분해, 터빈(수차) 점검보수, 터빈(수차) 조립, 터빈(수차) 시험, 기술자료/공기구 관리, 기술지식 개발 및 전파활동이 구체적인 과업요소로 명시되어 있다.

따라서 회사 업무에서 착안한 직무발명은 반드시 신고하여 ‘지식재산권통합관리 시스템’에 등록되어 회사에 귀속되어야 하고, 회사의 승인 없이 제3자에게 그 권리를 양도할 수 없으며, 이를 위반하였을 경우 배임에 해당한다.

나. 겸직 금지 위반

「공공기관의 운영에 관한 법률」제37조(겸직의 제한) 제1항, 「취업규칙」제10조(복무규율) 제7호, 「임직원의 겸직금지 및 겸직허가 운영기준」 제4조(임직원의 겸직제한) 제1항에 따라 직원은 회사의 허가 없이 사무 이외의 다른 직무를 겸직하거나 영리사업에 종사하지 못한다.

「임직원의 겸직금지 및 겸직허가 운영기준」 제3조(용어정리)

- ① “**겸직**”이란 임직원이 회사 직무 이외의 다른 직무를 영위하거나 타인의 업무에 종사하는 것
- ② “**영리업무**”란 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위
- ③ “**비영리업무**”란 영리를 목적으로 하지 않는 계속성이 있는 업무
- ④ 제2항 및 제3항의 계속성의 판단기준은 다음 각 호와 같다.
 1. 매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것
 2. 계절적으로 행해지는 것
 3. 명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것
 4. 현재 하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

또한 ○○○이 입사한 1988년 「서약 및 신원보증서(입사자용)」중 본인 서약 8번 사항에는 회사의 허가 없이 회사와 관련된 사업(일), 타기관 및 단체 등의 직무겸직, 회사자산의 사적 사용, 기타 영리사업을 직접 또는 간접으로 하지 못하도록 명시되어 있다.

따라서 우리회사 임직원은 회사에 사전 신고 및 허가 없이는 회사 직무 이외에 다른 직무를 겸할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 지식재산권 무단 양도

KIPRIS(지식재산정보 검색 서비스)에서 검색된 ○○○과 관련된 특허 총 18건에 대하여 직무발명에 해당하는지를 「지식재산권 관리지침(이하 “회사 지침”이라 한다)」과 참고자료, 참고인을 통해 확인하였다.

회사 지침에 따르면 직무발명에 해당하기 위해서는 ①직원이 직무에 관하여 행한 발명이고, ②발명이 성질상 회사의 업무범위에 속하여야 하며, ③발명을 하게 된 행위가 직원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것이어야 한다.

○○○은 1988년 8월 29일 입사하여 1994년 9월 1일부터 2018년 2월 4일까지¹⁾ △△&&발전소, 2018년 2월 5일부터 2024년 12월 31일까지 &&기술지원실 소속으로 근무하며 &&발전 정비업무를 수행하였다.

○○○의 직무인 「수차터빈정비 직무기술서」에 따르면 ‘수차터빈분야 정비업무를 수행하고 정비기록관리 및 정비기술개발을 하며’라고 기재되어 있고, 터빈(수차) 분해, 터빈(수차) 점검보수, 터빈(수차) 조립, 터빈(수차) 시험, 기술자료/공기구 관리, 기술지식 개발 및 전파활동이 구체적인 과업요소로 기술되어 있는바,

업무 수행상 직접 관계가 있는 발명은 모두 업무범위에 속한다고 보는 것이

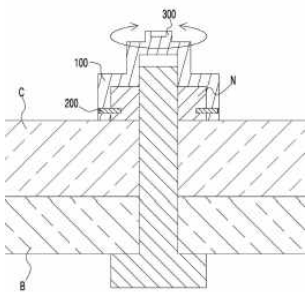
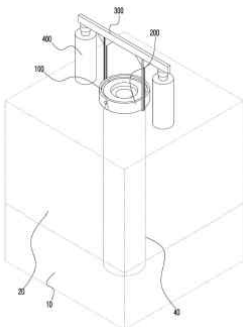
1) 2007년 12월 16일부터 2008년 12월 16일까지는 한빛2사업소 터빈부에서 근무

일반적이므로 [표 1]과 같이 &&발전 정비업무 관련 장치 고안은 ①과 ②의 요건을 모두 만족한다고 판단된다.

③의 경우, 직무발명에 있어서의 직무해당성에 대한 판례(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결)에서 직원이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 판단기준으로 제시하고 있다.

따라서 ○○○이 [표 1]과 같은 &&발전 정비업무와 관련된 장치 고안을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대된다고 볼 수 있어 ③의 요건도 충족한다고 판단된다.

[표 1] ○○○이 직무발명 내용으로 특허 출원한 내용 예시

대표도면	발명의 명칭	내용 요약
	유압텐션 볼트에 체결된 원형 너트의 조립 및 해제기구	본 발명은 수차 발전기의 헤드커버에 사용되는 원형 너트용 조립 및 해제기구에 관한 것으로서, 원형 너트의 외측에 몸체부를 결합한 상태에서 원형 너트와 몸체부를 동시에 관통하여 고정핀을 체결하여 몸체부와 원형 너트를 유기적으로 연결한 뒤, 몸체부를 회전시킴으로써 원형 너트를 쉽게 조립 및 분리할 수 있는 유압 텐션 볼트에 체결된 원형 너트의 조립 및 해제기구에 관한 것이다.
	수차커플링용 스피너들 분리장치	본 발명은 수차와 샤프트의 체결에 사용되는 수차 커플링용 스피너들을 분리하기 위한 장치에 관한 것으로서, 스피너들의 오링홈이 커플링의 외측으로 노출된 상태에서 오링홈에 한 쌍의 홈 끼움부재를 결합한 뒤, 이에 결합몸체를 체결하고, 이를 상방으로 밀어올림으로써 스피너들을 쉽게 분리할 수 있는 수차커플링용 스피너들 분리장치에 관한 것이다.

※ KIPRIS(지식재산정보 검색 서비스) 內 발명자가 “○○○”로 등재된 내역 발체 재구성.

또한 ○○○의 특허에 대해서 ○○○과 함께 근무했던 前 &&기술지원실장 ∇∇은 12건, 現 △△&&사업소 기전팀장 ◎◎◎은 11건이 직무발명에 해당한다고 진술하였고, ##기술원의 보고서에는 일부를 개선하여 재출원한 3건을 제외한

본 문서의 감사요지 및 귀책내용이 누설되어 문제가 발생되지 않도록 특별 문서보안조치 지시 및 관리를 요구합니다.

15건의 특허가 직무발명에 해당한다고 기술하는 등, ○○○의 발명은 회사 지침상 으로나 다양한 경험을 가진 실무진 평가에서나 넓은 의미의 직무발명에 해당한다고 볼 수 있다.

무엇보다, ○○○은 1999년과 2016년에도 &&발전 정비업무 관련 장치를 발 명하여 특허 출원([표 2] 참조)한 사실이 있다. 이 당시 출원인을 각각 “한전기공주식 회사”와 “한전케이피에스 주식회사”로 등록한 점으로 미루어 볼 때, ○○○은 직무 발명 시 회사에 신고하고, 권리 승계에 관한 회사의 결정을 기다려야 하는 관련 지침에 대해 잘 알고 있었을 것으로 판단된다.

[표 2] 과거 ○○○의 특허출원 이력

명칭	수차터빈 헤드커버 베이스 볼트 분해조립 장치	커플링 볼트 분해장치
내용	 (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A) (11) 공개번호 10-2018-0050877 (43) 공개일자 2018년05월16일 (51) 국제특허분류(Int. Cl.) B25B 27/02 (2006.01) B25B 33/00 (2006.01) F03B 7/00 (2006.01) (52) CIP특허분류 B25B 27/02 (2013.01) B25B 33/00 (2013.01) (21) 출원번호 10-2016-0147432 (22) 출원일자 2016년11월07일 심사청구일자 2016년11월07일 (71) 출원인 한전케이피에스 주식회사 전라남도 나주시 문화로 211 (빛가람동) (72) 발명자 이상권 대전광역시 중구 중앙로 45, 102동 2002호 (신화동, 셀트리뷰아파트) (73) 실용신안권자 이보영 세종특별자치시 도움1로 55, 911동 901호 (종촌동, 가재마을9단지) (74) 대리인 황의만 전체 청구항 수 : 총 4 항 (54) 발명의 명칭 수차터빈 헤드커버 베이스 볼트 분해조립 장치 (57) 요약 본 발명은 수차터빈 헤드커버 베이스 볼트 분해조립 장치에 관한 것으로, 구체적으로는 수차 터빈의 헤드 커버에 결합된 베이스 볼트를 해제할 시 최소한 공간에서도 신속하게 베이스 볼트를 분해조립할 수 있어 작업 시간이 단축되고, 베이스 볼트 이동 시 연결대를 파지 또는 별도의 이동장치를 통하여 이동할 수 있어 원활한 수차 터빈의 예방정비 또는 유지보수가 용이한 수차터빈 헤드커버 베이스 볼트 분해조립 장치에 관한 것이다.	(19) 대한민국특허청(KR) (12) 등록실용신안공보(Y1) (51) Int. Cl. B25B 21/00 (45) 공고일자 2000년06월01일 (11) 등록번호 20-0184467 (24) 등록일자 2000년03월22일 (21) 출원번호 20-1999-0030249 (22) 출원일자 1999년12월29일 (73) 실용신안권자 한전기공주식회사 경기도 성남시 분당구 금곡동 196번지 (72) 고안자 이보영 전라북도 무주군 안성면 덕산리78-1 (74) 대리인 강정만 심사관 : 오재훈 (54) 고안의 명칭 커플링 볼트 분해장치 요약 본 고안은 수력발전에서 터빈축 샤프트와 발전기축 샤프트가 서로 결합되도록 커플링 결합하는 리어 볼트 들을 손쉽게 안전하게 분해하도록 하는 커플링 볼트 분해장치에 관한 것이다.
상태	특허출원 후 출원 공개 ²⁾	특허 신청 거절

※ KIPRIS(지식재산정보 검색 서비스) 內 발명자가 “○○○”로 등재된 내역 발췌

이러한 회사 규정과 참고인 진술, 과거 특허출원 사실에도 불구하고, ○○○은 회사에 직무발명을 신고하지 않고 재직 중인 2023년 6월부터 2024년 6월까지 주식회사 ▷▷(이하 “(주)▷▷”이라 한다)이 출원한 특허 ‘위켓 게이트용 캐스트 레버 제거 장치’ 등 9건([표 3] 참조)에 대해 발명자로 등록하였고, 2024년 10월 4일 (주)▷▷으로부터 권리를 양도받아 2025년 3월 6일 ◇◇ 주식회사(이하 “◇◇(주)”이라 한다)에게 다시 권리 양도한 사실을 확인하였다.

2) 모든 특허출원이 공개 대상이며, 일반적으로 출원일로부터 1년 6개월 후 공개

[표 3] ○○○이 (주)▷▷에서 권리 양도받아 ◇◇(주)으로 재양도한 특허 내역

연번	상태	발명의 명칭	발명자	출원인	최종권리자	출원번호	출원일자
1	등록	위켓 게이트용 캐스트 레버 제거 장치	○○○, ***	(주)▷▷	◇◇(주)	102230087887	'23.7.6
2	등록	수차 발전기 헤드커버 조립용 조인트의 안전 결합 및 해체구조	○○○, ***	(주)▷▷	◇◇(주)	102230136744	'23.10.13
3	등록	유압텐션 볼트에 체결된 원형 너트의 조립 및 해제기구	○○○, ***	(주)▷▷	◇◇(주)	102230139479	'23.10.18
4	등록	대형 볼트의 청소, 보관 및 운반용 대차	○○○, ***	(주)▷▷	◇◇(주)	102230092732	'23.7.17.
5	등록	누수 감지형 그랜드 패킹 누름 구조	○○○, ***	(주)▷▷	◇◇(주)	102230138483	'23.10.17.
6	등록	대형볼트 체결 기구	○○○, ***	(주)▷▷	◇◇(주)	102240080641	'24.6.20
7	등록	커플링 볼트 체결 구조	○○○, ***	(주)▷▷	◇◇(주)	102230086521	'23.7.4.
8	등록	위켓 게이트 부쉬 탈거장치	○○○, ***	(주)▷▷	◇◇(주)	102230082601	'23.6.27.
9	등록	수차커플링용 스피들 분리장치	○○○, ***	(주)▷▷	◇◇(주)	102230142793	'23.10.24

※ KIPRIS(지식재산정보 검색 서비스) 內 발명자가 “○○○”로 등재된 내역 발체 재구성.

그리고 ○○○은 2023년 7월부터 2024년 6월까지 ‘유압 텐서너 조립 및 분해 기구’ 등 총 4건의 특허를([표 4] 참조) 개인 출원하여 2024년 11월 등록하였으나, 회사 지침에 따라 신고하여 회사에 귀속시키지 않고 2025년 3월 ◇◇(주)에게 권리를 양도하였다.

[표 4] ○○○이 개인 출원하여 ◇◇(주)으로 권리 양도한 특허 내역

연번	상태	발명의 명칭	발명자	출원인	최종권리자	출원번호	출원일자
1	등록	유압 텐서너 조립 및 분해 기구	○○○, ***	○○○, &&&씨에스	◇◇(주)	102240075329	'24.6.10
2	등록	밸브 핸들 조작 기구	○○○, ***	○○○, &&&씨에스	◇◇(주)	102240068921	'24.5.27.
3	등록	터빈 샤프트 슬리브 조립 및 해제 장치	○○○, ***	○○○	◇◇(주)	102230087912	'23.7.6
4	등록	체인블록 지지용 기구	○○○, ***	○○○, &&&씨에스	◇◇(주)	102240068923	'24.5.27.

※ KIPRIS(지식재산정보 검색 서비스) 內 발명자가 “○○○”로 등재된 내역 발체 재구성.

또한 ○○○은 2024년 5월부터 같은 해 8월까지 ‘유압을 이용한 슬리브 조립장치’ 등 총 5건의 특허([표 5] 참조)를 회사에 신고하지 않고 출원하면서 발명자로는 본인, 출원인은 ◇◇(주)로 등록하였다.

[표 5] ○○○이 개인 발명하고 ◇◇(주)이 출원인으로 등록된 특허 내역

연번	상태	발명의 명칭	발명자	출원인	최종권리자	출원번호	출원일자
1	공개	간격조절부가 포함되는 슬리브 조립장치	○○○	◇◇(주)	-	1020240116297	'24. 8. 28.
2	공개	유압을 이용한 슬리브 조립장치	○○○	◇◇(주)	-	1020240116295	'24. 8. 28.
3	공개	스토퍼가 구비되는 수차 발전기 헤드커버 조립용 조인트의 안전 탈착구조	○○○	◇◇(주)	-	102024003645	'24. 5. 28.
4	공개	안정성이 향상된 수차커플링용 스피들 분리장치	○○○	◇◇(주)	-	1020240092388	'24. 7. 12.
5	공개	야간 작업성이 향상된 유압텐션 볼트에 대한 원형 너트의 탈착기구	○○○	◇◇(주)	-	1020240088119	'24. 7. 4.

※ KIPRIS(지식재산정보 검색 서비스) 內 발명자가 “○○○”로 등재된 내역 발체 재구성.

직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 한 ○○○의 행위는 회사에 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성(대법원 2012. 11. 15. 선고2012도 6676 판결) 하는 것으로 판단된다.

다만, 면담 과정에서 ○○○은 18건의 특허 모두 직무발명에 해당하지 않는다고 생각하여 회사에 신고하지 않았다고 주장하였다.

나. 겸직 금지 위반

2025년 3월 11일, 원자력사업처 수력사업부에서 &&발전소 경상정비 공동 수급사 선정을 위해 %PSC와 ◇◇(주)의 평가서류를 검토하던 중, ○○○의 특이 사항이 발견되었다.

본 문서의 감사요지 및 귀책내용이 누설되어 문제가 발생되지 않도록 특별 문서보안조치 지시 및 관리를 요구합니다.

◇◇(주)에서 제출한 ○○○의 '재직증명서'와 '고용보험 자격이력 내역서', '경력 증명서' 등을 검토한 결과, ○○○은 회사 재직(1988. 8. 29. ~ 2024. 12. 31.) 중인 2024년 12월 16일 ◇◇(주)에 입사하였고, ◇◇(주)는 &&발전소 공동수급사 선정 평가를 위한 기술인력 리스트에 ○○○을 포함하여 제출한 사실이 확인되었다.

[표 6] ◇◇(주)에서 제출한 ○○○의 기술인력 증명 서류

재직증명서	고용보험 자격이력내역서																																																																																										
 재 직 증 명 서 발급번호: 제 2025 - 038호 소속: [] 성명: [] 부서: 본사-사업관리본부 주민번호: [] 직위: 차장 입사일자: 2024년 12월 16일	☐ 산재보험 ☒ 고용보험 자격이력내역서(근로자용/피보험자용) <table border="1"> <tr> <td>발급번호</td> <td>발급일자</td> <td>2025년 03월 31일</td> <td>접수번호</td> <td></td> </tr> <tr> <td>신청인</td> <td>성명</td> <td>[]</td> <td>생년월일</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>초회기간</td> <td colspan="4">전체 (초회기간 총 3개 이력 중 3개 이력 선택 발급 요청)</td> </tr> <tr> <td>이력번호</td> <td>사업장명칭</td> <td>직종명 / 전근일</td> <td>상실일</td> <td>비고</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>한전KPS(주)</td> <td>2008-01-01</td> <td>2025-01-01</td> <td>근로자</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>[]</td> <td>2024-12-16</td> <td></td> <td>근로자</td> </tr> </table>	발급번호	발급일자	2025년 03월 31일	접수번호		신청인	성명	[]	생년월일	[]	초회기간	전체 (초회기간 총 3개 이력 중 3개 이력 선택 발급 요청)				이력번호	사업장명칭	직종명 / 전근일	상실일	비고	1	한전KPS(주)	2008-01-01	2025-01-01	근로자	2	[]	2024-12-16		근로자																																																												
발급번호	발급일자	2025년 03월 31일	접수번호																																																																																								
신청인	성명	[]	생년월일	[]																																																																																							
초회기간	전체 (초회기간 총 3개 이력 중 3개 이력 선택 발급 요청)																																																																																										
이력번호	사업장명칭	직종명 / 전근일	상실일	비고																																																																																							
1	한전KPS(주)	2008-01-01	2025-01-01	근로자																																																																																							
2	[]	2024-12-16		근로자																																																																																							
경력증명서 1	경력증명서 2																																																																																										
경 력 증 명 서 주 소: [] 성 명: [] 생년월일: [] 용 도: 회사 제출용 <table border="1"> <tr> <td>근무기간</td> <td>근무지</td> <td>직위</td> </tr> <tr> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> </table> 위와같이 상위없음을 증명하여 주시기 바랍니다. 한전KPS주식회사 사장 귀하 제2025-07733호 위와 같이 증명함 2025년 03월 27일 한 전 K P S 주 식 회 사 사 장	근무기간	근무지	직위	[]	[]	[]	경 력 증 명 서 성명: [] 생년월일: [] 용도: [] <table border="1"> <tr> <th>기</th> <th>내</th> <th>비</th> </tr> <tr> <th>부</th> <th>역</th> <th>고</th> </tr> <tr> <th>위</th> <th>직</th> <th>우</th> </tr> <tr> <td>2023.01.01</td> <td>실수발전기팀</td> <td>차장대우</td> <td>수차타빈정비</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021.01.01</td> <td>수차발전기팀</td> <td>선임과장</td> <td>기계담당선임과장</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018.02.01</td> <td>기술서비스실</td> <td>과장</td> <td>수차타빈정비</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016.01.01</td> <td>발전기팀</td> <td>과장</td> <td>수차타빈정비</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012.01.01</td> <td>발전소 기전팀</td> <td>과장</td> <td>수차타빈정비</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008.12.11</td> <td>지점 기전팀</td> <td>조장</td> <td>수차타빈정비</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2007.12.11</td> <td>지점 기전팀</td> <td>대리</td> <td>수차타빈정비</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2006.08.01</td> <td>사업소 타빈팀</td> <td>대리</td> <td>증기타빈정비</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2003.04.11</td> <td>점 기전팀</td> <td>직원</td> <td></td> <td>기계업무</td> </tr> <tr> <td>1995.12.11</td> <td>점 기전팀</td> <td>주임</td> <td></td> <td>기계업무</td> </tr> <tr> <td>1994.05.11</td> <td>소 기계과</td> <td>직원</td> <td></td> <td>기계업무</td> </tr> <tr> <td>1992.02.11</td> <td>사업소</td> <td>직원</td> <td></td> <td>기계업무</td> </tr> <tr> <td>1989.11.21</td> <td>(호남지원소)</td> <td>직원</td> <td></td> <td>기계업무</td> </tr> <tr> <td>1988.08.21</td> <td>기술지원반</td> <td>직원</td> <td></td> <td>기계업무</td> </tr> <tr> <td></td> <td>사업소</td> <td>직원</td> <td></td> <td>기계업무</td> </tr> </table> 위와 같이 상위없음을 증명하여 주시기 바랍니다. 2025년 03월 27일 위원인 [] 한전KPS주식회사 사장 귀하 제2025-07733호 위와 같이 증명함 2025년 03월 27일 한 전 K P S 주 식 회 사 사 장	기	내	비	부	역	고	위	직	우	2023.01.01	실수발전기팀	차장대우	수차타빈정비		2021.01.01	수차발전기팀	선임과장	기계담당선임과장		2018.02.01	기술서비스실	과장	수차타빈정비		2016.01.01	발전기팀	과장	수차타빈정비		2012.01.01	발전소 기전팀	과장	수차타빈정비		2008.12.11	지점 기전팀	조장	수차타빈정비		2007.12.11	지점 기전팀	대리	수차타빈정비		2006.08.01	사업소 타빈팀	대리	증기타빈정비		2003.04.11	점 기전팀	직원		기계업무	1995.12.11	점 기전팀	주임		기계업무	1994.05.11	소 기계과	직원		기계업무	1992.02.11	사업소	직원		기계업무	1989.11.21	(호남지원소)	직원		기계업무	1988.08.21	기술지원반	직원		기계업무		사업소	직원		기계업무
근무기간	근무지	직위																																																																																									
[]	[]	[]																																																																																									
기	내	비																																																																																									
부	역	고																																																																																									
위	직	우																																																																																									
2023.01.01	실수발전기팀	차장대우	수차타빈정비																																																																																								
2021.01.01	수차발전기팀	선임과장	기계담당선임과장																																																																																								
2018.02.01	기술서비스실	과장	수차타빈정비																																																																																								
2016.01.01	발전기팀	과장	수차타빈정비																																																																																								
2012.01.01	발전소 기전팀	과장	수차타빈정비																																																																																								
2008.12.11	지점 기전팀	조장	수차타빈정비																																																																																								
2007.12.11	지점 기전팀	대리	수차타빈정비																																																																																								
2006.08.01	사업소 타빈팀	대리	증기타빈정비																																																																																								
2003.04.11	점 기전팀	직원		기계업무																																																																																							
1995.12.11	점 기전팀	주임		기계업무																																																																																							
1994.05.11	소 기계과	직원		기계업무																																																																																							
1992.02.11	사업소	직원		기계업무																																																																																							
1989.11.21	(호남지원소)	직원		기계업무																																																																																							
1988.08.21	기술지원반	직원		기계업무																																																																																							
	사업소	직원		기계업무																																																																																							

※ ◇◇(주)에서 제출한 &&발전소 경상정비공사 선정 평가 제출서류 중 일부 발췌.

4. 관계자 의견

△△사업소장 ***는 ○○○이 &&발전소에서 정비업무를 수행하면서 사용하던 틀을 일부 변형하거나 개선하여 특허를 출원한 것 같다고 진술하면서, 지식재산권 관리 지침 위반은 명백하므로 본인에게 책임을 물어야 한다는 의견을 제시하였다.

원자력사업처 수력사업 부장(前 &&기술지원실장) ▽▽▽은 ○○○이 출원한 특허가 직무발명에 해당한다는 것에 동의하였고, ○○○의 겸직금지 위반과 관련하여 사전에 알았다면 이를 하지 못하도록 조치했을 것이라면서, 결국 개인의 양심에 의존할 수밖에 없는 점이 아쉽다고 진술하였다.

5. 조사자 의견

가. 지식재산권 무단 양도

○○○은 우리회사 재직 중 직무발명에 해당하는 기술에 대하여 회사에 신고하지 않고 본인을 발명자로 하여 특허 9건을 (주)▷▷이 출원하도록 하였고, 이 권리를 양도받아 ◇◇(주)에게 다시 양도하였다. 그리고 ○○○은 개인 출원한 특허 4건에 대해서 회사에 알리지 않고 ◇◇(주)에게 권리를 양도하였으며, 본인이 발명자로 되어 있는 5건의 특허를 ◇◇(주)이 출원하도록 하였다.

상기와 같은 ○○○의 행위는 「지식재산권 관리지침」 제4조(신고 및 권리양도) 제1항과 제8조(출원 및 양도의 제한) 제2항에 대한 위반에 해당한다.

또한, 우리회사에서 근무하면서 수행하였던 “&&정비”와 “화력설비정비” 업무 내용에 대해서는 외부에 공개하거나 누설하지 아니하며, 창업이나 경쟁 관계에 있는 회사 및 기타 제3자를 위해서 사용하지 않겠다는 「영업비밀보호 서약서(퇴직자용)」에 서명하였음에도 타사를 위해 이를 위반하였다.

그리고, 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 특허를 출원하고, 그 권리를 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등의 행위에

대하여 배임죄 해당 여부를 자문한 결과,

감장 법률사무소는 “종업원이 직무발명에 대한 예약승계규정이 있음에도 불구하고, 발명 완성 사실을 통지하지 않은 채 다른 사람에게 그 권리를 양도하여 특허가 등록까지 되었다면, 발명진흥법 제58조 및/또는 형법 제356조의 배임죄의 대상이 될수 있다.” 라는 의견을 제시하였다. [증 #10]

따라서 직무발명에 해당하는 기술 유출과 제3자에게 특허권 임의 양도 등 우리 회사 직원으로서 공공성과 책임성이 결여된 행위를 한 ○○○에게 책임에 상응하는 조치를 취하는 것이 합당하다.

또한 지식재산권 관리부서인 ##기술원 기술운영부는 상기와 같은 사례가 발생하지 않도록 교육 및 사례전파 등을 통한 경각심 고취가 필요할 것으로 판단된다.

나. 겸직 금지 위반

○○○은 우리회사 재직 중에 ◇◇(주)으로 입사하여 겸직을 하면서, 2025년 &&발전소 공동수급사 선정 평가 시에 본인의 경력과 자격을 ◇◇(주)에서 활용하는 결과를 초래하였다.

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(겸직의 제한) 제1항, 「취업규칙」 제10조(복무규율) 제7호, 「임직원의 겸직금지 및 겸직허가 운영기준」 제4조(임직원의 겸직 제한) 1항 등 겸직 금지에 대한 의무를 위반한 행위로서, 우리회사 공공성의 저하와 민원 접수의 단초를 제공하는 등 회사 품위 훼손에 대한 엄정한 책임을 묻는 것이 타당하다.

그리고 ○○○은 @@혁신처-5910(2024. 9. 3.) 「임직원의 겸직금지 및 겸직허가 운영기준 개정 및 교육 시행 알림」에 따라 2024년 9월 9일에 △△&&사업소에서 관련 교육을 받고 교육일지에 서명한 것으로 보아 임직원 겸직 금지에 대하여 인지하였음에도 이를 위반하였다.

또한 ○○○은 겸직 위반과 관련하여 면담 과정에서 퇴직 전 16일(2024. 12. 16. ~ 12. 31.) 동안 겸직한 사실이 있다고 스스로 진술하였다.

한편, 「임직원의 겸직금지 및 겸직허가 운영기준」 제15조(겸직현황 조사)에 따라 @@혁신처 @@운영부에서 '24년도 임직원 겸직에 대한 현황 조사를 2025년 2월 12일에 시행하였으나, 국세청이나 수사기관처럼 행정 시스템으로는 확인 불가능함에 따라 자진신고에 의존하는 실정이므로 허위신고에 대한 적발이 어려운 현실인 것으로 사료된다. 그리고 ○○○이 퇴직한 후에 자체점검이 시행됨에 따라 ○○○은 대상에서 제외되어 사실관계를 확인할 수 없었다.

따라서 임직원 겸직에 대한 관리부서인 @@운영부에서는 상기와 같은 사례가 발생하지 않도록 재발 방지를 위한 조치를 취해야 할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

##기술원장은

- ① 지식재산권을 무단 양도한 해당자에 대하여 수사 의뢰하시고, (통보)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 전 직원을 대상으로 교육 및 사례전파 등의 조치를 취하여 주시기 바랍니다. (시정)

@@혁신처장은

- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 임직원에 대한 겸직 관리에 대한 실효성 있는 개선 방안을 마련해 주시기 바랍니다. (개선)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
前 &&기술지원실	과장	○○○	수차터빈정비	'18. 2. 5. ~ '25. 12. 31.	지식재산권 관리 및 겸직 금지 위반	수사의뢰

끝.